

Skrypt rozmowy z mBank S.A. — sprawa Km 834/26

Data: 15 maja 2026 r. **Twoje dane:** Dr Witold Kilariski, PESEL 75121101475 **Konto wspólne z:** Jolanta Kilaraska, PESEL 75070615647 **Syn (rachunek JUNIOR):** Piotr Kilariski (12 lat)
Komornik: Krzysztof Przybyła, sygn. Km 834/26 **Kwota dochodzona:** 183,91 zł — faktyczne obciążenie rodziny: ok. 74 425 zł

NUMERY DO MBANKU

Co	Numer
mLinia (z aplikacji — nie trzeba identyfikatora)	wybierz z poziomu apki
mLinia (z innego telefonu)	+48 42 6 300 800 lub 783 300 800
Centrala (sekretariat)	+48 22 829 00 00
e-mail (potem)	kontakt@mbank.pl

Identyfikator klienta i telekod — przygotuj przed rozmową.

PRZED ROZMOWĄ — przygotuj

✓ Telefon naładowany, papier i długopis, dobre światło ✓ **Nagrywaj rozmowę** — w Polsce wolno nagrywać rozmowę, w której się uczestniczy (art. 267 k.k. a contrario; orzecznictwo SN). Powiedz na początku: „Informuję, że nagrywam tę rozmowę dla celów dowodowych” — wtedy nikt nie zarzuci ukrytego nagrywania ✓ Otwórz aplikację mBank — miej salda przed oczami ✓ Otwórz e-mail (witek.kilariski@gmail.com) — pytaj, kiedy wyślą informację pisemną ✓
Zapisz datę i godzinę rozmowy + imię konsultanta + numer zgłoszenia/CRM

CEL ROZMOWY — czego MUSISZ się dowiedzieć

1. **Pełne dane wierzyciela** (kto kazał zająć — imię/nazwa, adres, PESEL/KRS/NIP)
2. **Tytuł wykonawczy** — sygnatura sprawy, sąd wydający, data wydania, kwota główna
3. **Data doręczenia mBankowi** zajęcia komorniczego (kiedy bank dostał pismo od komornika)
4. **Daty i kwoty wszystkich obciążeń** na każdym z 4 rachunków (eKonto, JUNIOR, EUR, CHF)
5. **Numer pisma komorniczego** w systemie mBank (case ID / nr reklamacji)
6. **Termin** na odpowiedź pisemną — bank ma 30 dni (art. 6 ust. 1 ustawy o reklamacjach), w wyjątkowych przypadkach 60

Wszystko ma zostać **przesłane na e-mail witek.kilariski@gmail.com** i pocztą tradycyjną.

OTWARCIE ROZMOWY (skopiuj-przeczytaj)

„Dzień dobry. Nazywam się **Dr Witold Kilarski**, PESEL **siedem pięć jeden dwa jeden jeden — zero jeden czterery siedem pięć**. Dzwonię w sprawie egzekucji komorniczej **Km 834/26** dokonanej na czterech moich rachunkach — w tym na koncie wspólnym z żoną i **na koncie mojego dwunastoletniego syna**. **Informuję, że nagrywam tę rozmowę dla celów dowodowych**. Chcę uzyskać pisemne informacje wymagane przez **art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. 1 Prawa bankowego** oraz **art. 15 RODO**. Czy łączymy się z osobą uprawnioną do rozpatrzenia tej sprawy?”

Po identyfikacji konsultanta:

„Proszę o **imię i numer konsultanta** oraz **numer zgłoszenia w Państwa systemie** — zapisuję te informacje.”

ETAP 1 — PRZEKAZANIE FAKTÓW

„Dnia czternastego maja stwierdziłem z aplikacji mobilnej mBank, że wszystkie cztery moje rachunki znajdują się w głębokim debecie. Salda są następujące:

— **eKonto** (konto wspólne małżeńskie, ja i Jolanta Kilarska): **minus osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych trzydzieści groszy**.

— **eKonto JUNIOR** mojego syna **Piotra Kilarskiego**, **dwanaście lat** — przed zajęciem **dziewięćdziesiąt złotych**, po zajęciu **minus osiemnaście tysięcy czterysta dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze**.

— **eKonto walutowe EUR**: minus cztery tysiące czterysta trzydzieści euro siedemdziesiąt sześć centów.

— **eKonto walutowe CHF**: minus cztery tysiące czterdzieści franków sześćdziesiąt dziewięć rappenów.

Łącznie ok. 74 425 zł nieautoryzowanego zadłużenia — pomimo że kwota dochodzona w egzekucji wynosi 183 zł 91 groszy. To przekroczenie kwoty egzekwowanej ponad 400-krotne.

Nie otrzymałem od mBanku żadnej informacji o tych zajęciach — ani SMS, ani e-maila, ani powiadomienia w aplikacji, ani listu. Stwierdzam to jako klient mBanku, który nie został powiadomiony zgodnie z obowiązkami informacyjnymi banku.”

ETAP 2 — TWOJE PYTANIA (czytaj jedno po drugim)

Pytanie 1. „Proszę o przekazanie mi **na e-mail i pisemnie pocztą** następujących informacji w trybie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. 1 Prawa bankowego oraz art. 15 RODO:

- a) imię, nazwisko, adres kancelarii i numer telefonu komornika sądowego prowadzącego sprawę Km 834/26 — proszę potwierdzić, czy jest to **Krzysztof Przybyła, ul. Kazimierza Wielkiego 112/8, 30-074 Kraków**;

- b) pełne dane wierzyciela — imię i nazwisko lub nazwa, adres, PESEL lub KRS/NIP;
- c) tytuł wykonawczy — sygnatura sprawy sądowej, oznaczenie sądu wydającego, data wydania, kwota główna wynikająca z tytułu;
- d) **data doręczenia mBankowi** zajęcia komorniczego — kiedy bank otrzymał pismo komornika;
- e) **daty i kwoty** wszystkich obciążeń na każdym z czterech rachunków — chronologiczna lista;
- f) **kwota wolna od zajęcia** zastosowana w mojej sprawie (art. 54 ust. 1 Prawa bankowego) — czy została uwzględniona, w jakiej wysokości, na którym rachunku.”

Pytanie 2. „Dlaczego mBank zrealizował zajęcie egzekucyjne na rachunku osoby trzeciej — mojego małoletniego syna Piotra Kilarskiego (eKonto JUNIOR)? Małoletni nie jest dłużnikiem w żadnym postępowaniu, a środki na koncie JUNIOR należą wyłącznie do dziecka. Naruszono art. 891 § 1 k.p.c. Proszę o wskazanie podstawy prawnej tej czynności.”

Pytanie 3. „Dlaczego mBank zrealizował zajęcie **konta wspólnego małżeńskiego** Witolda i Jolanty Kilarskich **bez okazania klauzuli wykonalności przeciwko współmałżonkowi dłużnika**? Wymaga tego **art. 787 k.p.c.** w związku z **art. 7761 § 1 k.p.c.** Proszę o potwierdzenie, czy komornik przedstawił takie klauzule, a jeśli tak — z jaką datą.”

Pytanie 4. „Dlaczego mBank **uruchomił debety** na czterech rachunkach — tworząc zadłużenie ok. 74 425 zł — pomimo że kwota dochodzona wynosi 183,91 zł? Zajęcie z rachunku obejmuje wierzytelność klienta wobec banku (art. 889 k.p.c.), nie obejmuje natomiast wierzytelności z kredytu odnawialnego (art. 8911 k.p.c.). Bank uruchomił w moim imieniu cztery linie kredytowe **bez mojej dyspozycji** — proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej tej operacji.”

Pytanie 5. „Dlaczego nie poinformowano mnie o zajęciu — żadnym kanałem? To naruszenie obowiązków informacyjnych banku wobec klienta.”

Pytanie 6. „Pod jakim numerem **zostanie zarejestrowana moja reklamacja** złożona dziś drogą e-mail oraz ustnie do protokołu w niniejszej rozmowie? Proszę o nadanie numeru i jego podanie.”

ETAP 3 — ŻĄDANIA DO PROTOKOŁU

„Niniejszą rozmowę traktuję jako **ustną reklamację złożoną do protokołu** — w trybie art. 3 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Zażądania reklamacyjne:

1. **Natychmiastowe odblokowanie rachunku JUNIOR** mojego syna Piotra Kilarskiego i zwrot kwoty 18 402,62 zł na jego konto — wraz z odsetkami ustawowymi.
2. **Cofnięcie uruchomienia debetu** na wszystkich czterech rachunkach — bank nie miał mojej dyspozycji do otwarcia linii kredytowych.

3. **Przywrócenie kwoty wolnej od zajęcia** na koncie głównym (75% minimalnego wynagrodzenia, art. 54 Prawa bankowego).
4. **Zaprzestanie naliczania odsetek** od bezprawnie uruchomionego debetu.
5. **Przekazanie wszystkich informacji** wskazanych w pytaniu 1 — pisemnie i pocztą elektroniczną na adres witek.kilarski@gmail.com.
6. Wszystko **w terminie nie późniejszym niż 14 dni** (art. 6 ust. 2 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji).

Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji w całości na moją korzyść (art. 8 ww. ustawy).”

ETAP 4 — JEŚLI KONSULTANT PRÓBUJE CIĘ ZBYĆ

„To kompetencja komornika, nie nasza”

„Bank jest **stroną** w procesie zajęcia rachunku, nie tylko pośrednikiem. Bank odpowiada osobno za swoje czynności — **art. 891¹ k.p.c., art. 50 i 54 Prawa bankowego, art. 6 RODO**. Pytania, które zadaje, dotyczą wyłącznie czynności banku, nie komornika. Czy mam te informacje uzyskać czy nie?”

„Nie możemy podać danych komornika przez telefon ze względu na RODO”

„**RODO nakazuje** przekazać mi te dane w trybie art. 15 — mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz informacji o odbiorcach moich danych. Komornik jest **moim** dłużnikiem informacji wobec mnie jako klienta. Dodatkowo **art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. 1 Prawa bankowego** wprost zezwala bankowi na ujawnienie tych danych klientowi. Proszę o przekazanie ich na e-mail w trybie pisemnym, jeśli telefoniczny nie jest możliwy.”

„Musi Pan złożyć reklamację pisemnie”

„Już ją składałam ustnie do protokołu, zgodnie z art. 3 ustawy o reklamacjach. Równolegle wysyłam ją drogą e-mail. Proszę o nadanie numeru zgłoszenia teraz.”

„Mamy 30 dni”

„Tak, ustawa daje 30 dni, w wyjątkowych przypadkach 60. Ale **żądanie informacji** z art. 105 PB i art. 15 RODO nie jest reklamacją — to wykonanie ustawowego prawa dostępu. **RODO wymaga odpowiedzi w 30 dni**, a ja proszę o nią **w 24 godziny**, bo rodzina jest bez środków do życia. Proszę o zarejestrowanie tego żądania jako pilnego.”

„Nie ma Pan dostępu do tej informacji”

„Mam. Jestem właścicielem rachunku objętego zajęciem. Mam prawo wiedzieć, kto i z jakiej podstawy zajął moje konto i konto mojego dziecka. Brak odpowiedzi narazi bank na skargę do KNF, Rzecznika Finansowego, UODO i EBA — co już zrobiłem dzisiaj.”

„Niech Pan dzwoni do komornika”

„Komornik nie jest moim kontrahentem. Bank jest moim kontrahentem (umowa rachunku). Bank ma wobec mnie obowiązki informacyjne wynikające z umowy oraz z ustawy. To bank odpowiada mi za swoje czynności. Proszę nie przekazywać mnie do komornika — proszę odpowiedzieć Pan/Pani.”

„Musi Pan zrobić to w oddziale”

„Reklamacja może być złożona telefonicznie, mailowo i pisemnie (art. 3 ustawy o reklamacjach). Wybieram telefonicznie + mailowo. Proszę o przyjęcie i nadanie numeru.”

„Nie mogę Panu pomóc”

„W takim razie proszę o **przekazanie rozmowy do koordynatora lub kierownika zmian**. Czekam.”

ETAP 5 — JEŚLI ZAGROŻĄ ŚCIĄGIENIEM DALSZYCH ŚRODKÓW

„Jakikolwiek dalszy ruch na rachunkach mojej rodziny — w tym egzekucja na koncie dziecka — będzie kolejnym czynem bezprawnym po stronie banku i komornika. Dzisiaj złożyłem:

— skargę na czynności komornika do Sądu Rejonowego Kraków-Krowodrza (art. 767 k.p.c.); — wniosek o zabezpieczenie z wstrzymaniem czynności egzekucyjnych; — zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza (art. 231 i 286 k.k.); — skargę dyscyplinarną do Krajowej Rady Komorniczej z wnioskiem o **wydalenie komornika z zawodu**; — skargę do KNF, Rzecznika Finansowego, UOKiK; — skargę do Prezesa UODO; — skargę do **EBA, BFG i NBP**; — pozew o zapłatę 93 402,62 zł przeciwko mBank S.A.

Sprawa jest publicznie udokumentowana pod adresem ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/ — zakładka KOMORNIK. Mam status sygnalisty NCN — wszystko jest zarejestrowane.”

ETAP 6 — ZAMKNIĘCIE ROZMOWY

„Proszę podsumować, co zostało ustalone:

— Numer zgłoszenia w systemie mBank: _____ — Imię i numer konsultanta: _____ — Data i godzina rozmowy: _____ — Termin przekazania informacji pisemnie i mailowo: **24 godziny / 14 dni** (proszę potwierdzić) — Kolejne kroki banku: _____

Czy zgadza się Pan/Pani z tym zapisem? Potwierdzam, że nagranie rozmowy zachowuję jako dowód. Dziękuję.”

PO ROZMOWIE — od razu zrób

1. **Zapisz nagranie** pod nazwą mBank_rozmowa_15-05-2026_HH-MM.m4a w folderze Komornik
 2. **Spisz notatkę** (kto, kiedy, co ustalono, numer zgłoszenia) — od razu, na świeżo
 3. **Wyślij e-mail** podsumowujący rozmowę: „W nawiązaniu do rozmowy z dnia 15.05.2026, godz. XX:XX, z konsultantem [imię], numer zgłoszenia [nr], potwierdzam ustnie złożoną reklamację oraz żądania informacyjne. Załączam pełen tekst reklamacji w formacie PDF. Proszę o pisemną odpowiedź w terminie 24 godzin / 14 dni.”
 4. **Załącz Pismo 03** (Reklamacja_mBank.pdf) do tego e-maila
 5. **Zapisz potwierdzenie wysyłki** e-maila — to dowód daty doręczenia reklamacji
-

POMOCNE PARAGRAFY (jakby ktoś zaczął kwestionować)

Co	Paragraf
Bank musi udzielić informacji	art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. 1 Prawa bankowego
Prawo dostępu do danych	art. 15 RODO
Kwota wolna od zajęcia	art. 54 ust. 1 Prawa bankowego
Zakaz zajęcia konta osoby trzeciej	art. 891 § 1 k.p.c.
Konto wspólne — wymaga klauzuli przeciw małżonkowi	art. 787, art. 7761 § 1 k.p.c.
Zakres zajęcia	art. 889 k.p.c.
Kredyt odnawialny wymaga odrębnego zajęcia	art. 8911 § 1 k.p.c.
Proporcjonalność egzekucji	art. 7991 k.p.c., art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
Ustna reklamacja do protokołu	art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 5.08.2015
Termin odpowiedzi banku 30 dni	art. 6 ust. 1 ww. ustawy
Brak odpowiedzi = uznanie reklamacji	art. 8 ww. ustawy

NOTATKI Z ROZMOWY

Data: _____ Godz. rozpoczęcia: _____ Godz. zakończenia: _____

Konsultant (imię, nazwisko): _____

Numer zgłoszenia: _____

Numer reklamacji: _____

Termin odpowiedzi (data): _____

Co konsultant powiedział o komorniku/wierzycielu/tytule:

Czego konsultant ODMÓWIŁ udzielenia:

Eskalacja do kierownika (tak/nie): _____ Imię kierownika: _____

Co kierownik obiecał: _____
